

Tentamen : Belastingrecht 3

Datum : 11 juni 2024

Beschikbare tijd : (2,5 uur)

Opgesteld door : Kerngroep Belastingrecht

Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

- Opgave 1 22 punten
- Opgave 2 18 punten
- Opgave 3 18 punten
- Opgave 4 16 punten
- Opgave 5 20 punten
- Opgave 6 6 punten

N.B. HET TENTAMEN IN CIRRUS IS LEIDEND.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2024.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (22 punten)

De Gemeente Veenendaal exploiteert een tweetal winstgevende activiteiten:

- Ophalen van bedrijfsafval;
- Groenvoorziening voor bedrijven.

De Gemeente Veenendaal behaalt in 2023 met de activiteit 'Ophalen van bedrijfsafval' een winst van € 50.000. Met de activiteit 'Groenvoorziening voor bedrijven' behaalt zij in 2023 een winst van € 25.000.

Gevraagd:

- 1) Is de Gemeente Veenendaal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Beargumenteer uw antwoord aan de hand van het/de relevante wetsartikel(en) (leden en onderdelen daarvan voor zover van toepassing).
- 2) Dient de Gemeente Veenendaal aangifte vennootschapsbelasting 2023 te doen? Zo nee, waarom niet, Zo ja, voor welke winst(en) en hoeveel aangiften 2023 dient de Gemeente Veenendaal dan te doen?
- 3) Geef je visie over de eventuele vennootschapsbelastingplicht voor deze twee activiteiten indien deze activiteiten worden uitgeoefend in twee afzonderlijke BV's waarvan Gemeente Veenendaal alle aandelen bezit.

Kees Bogers is directeur-enig aandeelhouder van Bogers Machinebouw BV. Deze vennootschap is gevestigd te Arnhem en produceert weegmachines voor de voederindustrie. Kees is daarnaast liefhebber van autoraces.

John, de zoon van Kees, racet in de formule 3. Bogers Machinebouw BV betaalt de kosten van het onderhoud en stalling van de raceauto van John voor een bedrag van € 200.000 en Bogers Machinebouw BV ontvangt hiervoor geen vergoeding van Kees of John. Er is geen sprake van enige reclame van Bogers Machinebouw BV op de raceauto of racekleding van John.

Gevraagd:

- 4) Wat houdt het renpaardenarrest (HR BNB 2002/290) in essentie in?
- 5) Zijn de kosten van € 200.000 aftrekbaar voor Bogers Machinebouw BV?

Bogers Machinebouw BV bezit alle aandelen in de eveneens in Arnhem gevestigde Bogers Vastgoed BV en Bogers Aluminium BV. Er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In 2023 heeft Bogers Aluminium BV een nota van € 40.000 betaald voor onderhoudskosten aan een van de panden van Bogers Vastgoed BV.

Gevraagd:

- 6) Wat zijn de fiscale gevolgen voor Bogers Machinebouw BV, Bogers Vastgoed BV en Bogers Aluminium BV ten aanzien van de betaling van de onderhoudskosten van Bogers Vastgoed BV door Bogers Aluminium BV? Geef uw antwoord in de vorm van correctiejournaalposten en geef aan of en bij wie sprake is van deelnemingsvrijstelling.
- 7) Wat is het antwoord op vraag 6) indien wel sprake zou zijn van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting?

Opgave 2 (18 punten)

Terra BV gevestigd te Utrecht exploiteert een groothandel in exotische planten. Begin 2023 gaat zij een vennootschap onder firma (VOF) aan met Jardin SA, een in Spanje gevestigde (aandelen)vennootschap die in Spanje een aantal tuincentra exploiteert.

De volgende regeling wordt overeengekomen. De VOF Terra Jardin koopt exotische planten in bij Jardin SA en zal deze gaan verkopen op de Nederlandse markt. De exotische planten worden te koop aangeboden in een bedrijfsruimte van Terra BV in Utrecht. De door de firma behaalde winst wordt

50/50 verdeeld. De firma behaalt over 2023 een winst van in totaal € 250.000 naar blijkt uit de in april 2024 opgemaakte jaarstukken.

Gevraagd:

- 8) Geef onder vermelding van de van toepassing zijnde wetsartikel(en) (leden en onderdelen daarvan voor zover van toepassing) aan welke fiscale gevolgen de getroffen regeling heeft voor Jardin SA in Nederland?

Jardin SA houdt tevens samen met vennootschap AB Co, via een samenwerkingsverband JAB VOF, de aandelen in X BV. JAB VOF en X BV zijn gevestigd in Nederland. AB Co is gevestigd in Staat Y en ziet JAB VOF als niet transparant. Jardin SA is gevestigd in Spanje en ziet JAB VOF, evenals Nederland, wel als transparant.

AB Co is voor 60% gerechtigd tot de winst van JAB VOF en Jardin SA is voor 40% gerechtigd tot de winst van JAB VOF. X BV heeft een royalty van € 100.000 betaald aan JAB VOF.

Gevraagd:

- 9) Is JAB VOF belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Zo ja, waarom en in welke artikelen (leden en onderdelen daarvan voor zover van toepassing) is dat geregeld en zo nee, waarom niet?
- 10) Gesteld dat JAB VOF binnenlands belastingplichtig is, is dan de winst van JAB VOF welke toerekenbaar is aan Jardin SA belast in Nederland? Zo ja, waarom en in welke artikelen (leden en onderdelen daarvan voor zover van toepassing) is dat geregeld en zo nee, waarom niet?

AB Co, gevestigd in staat Y, bezit daarnaast alle aandelen in C BV welke is gevestigd in Nederland. AB Co heeft een lening verstrekt aan C BV van € 500.000 tegen een rentepercentage van 2% terwijl een zakelijke rente 5% bedraagt. C BV heeft € 10.000 rente betaald aan AB Co, hetgeen in staat Y in aanmerking wordt genomen.

Gevraagd:

- 11) Geef aan welk bedrag aan rente aftrekbaar is voor C BV en in welk(e) artikel(en) (leden en onderdelen daarvan voor zover van toepassing) dat is geregeld. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Opgave 3 (18 punten)

De aandelenvennootschap Paris SA, gevestigd in Frankrijk, heeft begin 2022 aan haar in Nederland gevestigde 100% dochtervennootschap Rotterdam BV, een renteloze lening verstrekt van € 1.000.000, waarbij géén aflossingsdatum is afgesproken. De zakelijke rente bedraagt 4%. Rotterdam BV is van mening dat zij de zakelijke rente in aftrek mag brengen.

Gevraagd:

- 12) Is de zakelijke rente aftrekbaar bij Rotterdam BV?

Paris SA bezit eveneens alle aandelen in de in Nederland gevestigde aandelenvennootschappen Utrecht BV en Amsterdam BV. Tevens bezit Paris SA alle aandelen in de op de Antillen gevestigde vennootschap Antilla NV. Op de Antillen bedraagt het vennootschapsbelastingtarief 3%. Utrecht BV heeft in 2023 € 500.000 aandelenkapitaal terugbetaald aan moedervennootschap Paris SA. Paris SA heeft vervolgens € 500.000 kapitaal gestort in Antilla NV. Antilla NV heeft vervolgens voor € 100.000 investeringen gedaan en heeft € 400.000 uitgeleend aan Amsterdam BV. Amsterdam BV heeft daarvoor over 2023 een zakelijke rente betaald van € 20.000.

Gevraagd:

- 13) Is de zakelijke rente aftrekbaar bij Amsterdam BV?

Paris SA heeft tevens een deelnemerschapslening (in de zin van HR BNB 1998/208 en HR BNB 2006/82) verstrekt aan Amsterdam BV. Amsterdam BV heeft daarvoor Paris SA een zakelijke rente vergoed van € 50.000. Paris SA is erg winstgevend en heeft geen te verrekenen verliezen.

Gevraagd:

- 14) Benoem de voorwaarden van een deelnemerschapslening.
- 15) Is de betaalde rente van € 50.000 aftrekbaar voor Amsterdam BV?

Opgave 4 (16 punten)

A BV is in Amsterdam gevestigd en bezit 50% van de aandelen in E BV, die in Eindhoven is gevestigd. E BV exploiteert een bouwbedrijf. Door de stijging van de materiaalprijzen en een aantal langlopende (milieu)procedures, is de omzet van E BV drastisch gedaald. De resultaten van E BV zijn slecht en haar solvabiliteitspositie is zorgwekkend. Om die reden heeft A BV in 2021 haar vordering op E BV terecht ten laste van de fiscale winst afgewaardeerd van € 800.000 naar nihil. In 2022 is de vordering van A BV op E BV omgezet in 15% extra aandelenkapitaal in E BV. Eind 2023 is de omzet E BV weer flink gestegen. De waarde in het economische verkeer van de aandelen in E BV, die door A BV worden gehouden, is ultimo 2023 met € 500.000 gestegen, ten opzichte van de waarde in het economische verkeer van de aandelen ten tijde van het omzetten van de vordering in 15% extra aandelenkapitaal.

Gevraagd:

- 16) Wat zijn de fiscale gevolgen in 2022 voor A BV van het omzetten van de vordering op E BV in 15% extra aandelenkapitaal in E BV? Ga er bij de beantwoording van de vraag van uit dat A BV zo min mogelijk vennootschapsbelasting wil betalen.
- 17) Wat zijn de fiscale gevolgen in 2023 voor A BV van de waardestijging van de aandelen in E BV?

A BV bezit daarnaast al enige jaren alle aandelen in de in Ierland gevestigde financieringsmaatschappij Ireland Finance Ltd. In Ierland geldt een vennootschapsbelastingtarief van 12,5%. Daarnaast kent Ierland een kostenafrek van € 20.000. Nederland kent een dergelijke kostenafrek niet. Ireland Finance Ltd heeft in 2023 € 2.000.000 uitgeleend aan E BV tegen een rentepercentage van 4%, wat volledig zakelijk is. Dit vormt haar enige bezitting en is een vrije belegging in de zin van art. 13, lid 12, Wet Vpb 1969. Ireland Finance Ltd is niet een actieve financieringsmaatschappij als bedoeld in art. 13, lid 12, onderdeel b, ten eerste, Wet Vpb 1969. Ireland Finance Ltd heeft in 2023 naast de rente geen overige inkomsten gehad.

Gevraagd:

- 18) Geldt voor A BV ten aanzien van haar belang in de in Ierland gevestigde Ireland Finance Ltd de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening?

Opgave 5 (20 punten)

M BV en haar 100% deelnemingen D1 BV en D2 BV hebben bij de Belastingdienst een verzoek ingediend om per 1 januari 2024 een fiscale eenheid vennootschapsbelasting te vormen, waarbij M BV als moedermaatschappij zal fungeren. Alle vennootschappen zijn in Nederland gevestigd. Hieronder treft u de fiscale balansen per 31 december 2023 aan, waarbij alle activa en passiva zijn gewaardeerd op waarde in het economische verkeer.

M BV per 31 december 2023

Deelneming D1 BV	€ 800.000	Fiscaal vermogen	€ 1.225.000
Deelneming D2 BV	€ 0	Schuld D1 BV	€ 425.000
Vordering D2 BV	€ 100.000	Passiva	€ 1.750.000
Overige activa	€ 2.500.000		
Totaal	€ 3.400.000	Totaal	€ 3.400.000

D1 BV per 31 december 2023

Vordering M BV	€ 425.000	Fiscaal vermogen	€ 650.000
Overige activa	€ 1.900.000	Passiva	€ 1.675.000
Totaal	€ 2.325.000	Totaal	€ 2.325.000

D2 BV per 31 december 2023

Activa	€ 375.000	Schuld M BV	€ 500.000
Fiscaal vermogen	€ 125.000		
Totaal	€ 500.000	Totaal	€ 500.000

Gevraagd:

- 19) Stel de geconsolideerde fiscale balans op van fiscale eenheid M BV per 1 januari 2024.

Vermeer Holding BV vormt vanaf 2020 een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschappen Vermeer Bouw BV en Vermeer Vastgoed BV. Voornoemde drie vennootschappen zijn gevestigd te Hengelo. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Per 2 januari 2023 heeft Vermeer Holding BV een bedrijfspand verkocht aan Vermeer Vastgoed BV voor de fiscale boekwaarde van € 850.000. Het pand was getaxeerd op € 1.100.000 op de taxatiedatum 2 januari 2023. Vermeer Holding BV verkoopt de aandelen in Vermeer Vastgoed BV op 1 december 2023 aan een derde. De stille reserve in het pand bedraagt dan € 400.000.

Gevraagd:

- 20) In hoeverre leidt de verkoop van de aandelen in Vermeer Vastgoed BV tot winst en zo ja tot welk bedrag? Werk hierbij de voordeligste oplossing uit (alternatieve berekening).
- 21) Stel dat in de plaats van de aandelen in Vermeer Vastgoed BV de aandelen in Vermeer Bouw BV zouden zijn verkocht op 1 december 2023. Leidt de verkoop van de aandelen in Vermeer Bouw BV tot winst?

Vermeer Holding BV bezit daarnaast vanaf 1 januari 2024 alle aandelen in de in Duitsland gevestigde aandelenvennootschap Vermeer Keulen GmbH. Vermeer Keulen GmbH heeft een vaste inrichting in Nederland.

Gevraagd:

- 22) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) (leden en onderdelen daarvan voor zover van toepassing) aan of de vaste inrichting van Vermeer Keulen GmbH per 1 januari 2024 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Vermeer Holding BV.

Vermeer Holding BV bezit vanaf 1 januari 2024 ook nog 95% van de aandelen in de in België gevestigde aandelenvennootschap Vermeer Antwerpen Bvba. Vermeer Antwerpen Bvba bezit alle aandelen in Stevens Bouwmaterialen BV gevestigd te Tilburg.

Gevraagd:

- 23) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) (leden en onderdelen daarvan voor zover van toepassing) aan of Stevens Bouwmaterialen BV per 1 januari 2024 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Vermeer Holding BV.
- 24) Wat is het antwoord op vraag 24) als Vermeer Antwerpen Bvba naast alle aandelen in Stevens Bouwmaterialen BV eveneens beschikt over een vaste inrichting in Nederland?

Opgave 6 (6 punten)

In 2005 heeft de Nederlandse Belastingdienst het horizontaal toezicht geïntroduceerd. Deze toezichtsvorm is in 2018 doorontwikkeld.

Gevraagd:

- 25) Noem drie voordelen van horizontaal toezicht voor belastingplichtigen ten opzichte van het traditionele (verticale) toezicht.